නඩු විභාගවලදී අපරාධ අධිකරණවල අධිකරණ බලය.

(නඩු විභාගය පවත්වනු ලබන ස්ථානය.)

<u>සාමාන්‍යයෙන් නඩු විභාගය පවත්වනු ලබන ස්ථානය</u>

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **128(1)** වගන්තියට අනුව.</u>

යම් වරදක් සිදුකරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය බල සීමාව තුළද ඒ අධිකරණය විසින් ඒ සෑම වරදක් වරදක්ම සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාග කරනු ලැබිය යුතුය.

<u>දේශීය ජල තීරයෙහි සිදු කරන ලද වැරදි.</u>

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **128(2)** වගන්තියට අනුව.</u>

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරයේ සිදු කරන ලද සියලු වැරදි සම්බන්ධයෙන් වන විට, එම වැරැදි සිදු කළ චූදිතයා සිටින්නේ නැතහොත් සොයා ගත හැක්කේ යම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බලසීමාව තුළද එම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඒ වැරදි සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ බලය තිබියය යුතුය.

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **128(3)** වගන්තියට අනුව.</u>

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරයෙහිදී කරන ලද ඉහත වගන්තියට අදාල නොවන වරදක් හෝ මහ මුහුදේ හෝ යම් නැවක් තුළ හෝ යම් ගුවන්යානාවක් තුළ කරන ලද වරදක් පිළිබඳ නඩු විභාගයක් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට විභාග කිරීමට බලය ඇත. එසේම මහාධිකරණය විසින් අධි චෝදනාවක් මත ඒ නඩු විභාගයේ පැවැත්වියහැකිය.

SELAW

කරන ලද ක්‍රියාව හෝ පසුව ප්‍රතිඵලය ඇති වූ දිස්ත්‍රික්කයේ අධිකරණයට නඩු විභාග කිරීමට ඇති බලය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 129 වගන්තියට අනුව.

කරන ලද ක්‍රියාව හේතුකොටගෙන හා ඉන්පසුව ඇති වූ එහි ප්‍රතිඵලයක් හේතු කොටගෙන, යම් වරදක් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් තැනැත්තෙකුට චෝදනා කරනු ලැබ ඇති විට ඒ ක්‍රියාව කරන ලද හෝ ප්‍රතිඵලය ඇති වූයේ යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළද ඒම අධිකරණය විසින් ඒ වරද සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම හෝ නඩුව විභාග කිරීම කළ හැකියි.

නිදර්ශන

X මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළදී A ට තුවාල සිදු කරනු ලබයි. ඉන්පසුව A , Z අධිකරණයේ බලසීමාව තුළදී මිය යයි. A මරණයට පත් කිරීම පිළිබඳ වරද සම්බන්ධ පරීක්ෂණය X හෝ Z යන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ දෙකෙන් එකක කරනු ලැබිය හැකිය.

වරදක් වන වෙනත් යම් ක්‍රියාවකට ඇති සම්බන්ධතාවය නිසා යම් ක්‍රියාවක් වරදක් වන අවස්ථාවක නඩු විභාගය පවත්වන ස්ථානය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 130 වගන්තියට අනුව

වරදක් වන වෙනත් යම් ක්‍රියාවකට ඇති සම්බන්ධතාවය නිසා යම් ක්‍රියාවක් වරදක් වන විට, ඒ ක්‍රියා දෙකෙන් කවර හෝ ක්‍රියාවක් කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය බල සීමාව තුළද ඒ අධිකරණය විසින් පළමුව සඳහන් වරද පිළිබඳ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම හෝ නඩු විභාග කරනු ලැබියහැකිය.

නිදර්ශන.

යම් වරදක් කිරීමට අනුබලදීම පිළිබඳ වූ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, එම අනුබලදීම සිදු කරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාවතුළද ,ඒ අධිකරණය විසින් හෝ අනුබල දෙන ලද වරද සිදු කරන ලද්දේ

යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළද ඒ අධිකරණය විසින්හෝ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම හෝ නඩු විභාග කරනු ලැබිය හැකිය.

අත්අඩංගුවෙන් පැනයාම සම්බන්ධ තැනැත්තෙකු සම්බන්ධයෙන්.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 131(1) වගන්තියට අනුව

අත්අඩංගුවෙන් පැන යාමේ වරද සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තෙකු යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළ සිටීද ඒ අධිකරණය විසින් හෝ වරද සිදුකරනු ලැබුවේ යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළද එම අධිකරණය විසින් ඒ වරද සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාග කරනු ලැබිය හැකිය.

සාපරාධ ව්‍යාපහරණය සහ සාපරාධ විශ්වාසය කඩ කිරීම.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 131(2) වගන්තියට අනුව

සාපරාධ ව්‍යාපහරණය පිළිබඳ වූ වරද හෝ සාපරාධ විශ්වාසය කඩකිරීම පිළිබඳ වූ වරද සම්බන්ධයෙන් එම වරදට විෂය වන දේපළෙන් යම් කොටසක් චූදිත තැනැත්තා විසින් බාරගන්නා ලද්දේ යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළද , ඒ අධිකරණය විසින් හෝ ඒ වරද සිදු කරන ලද්දේ යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමා තුළද, ඒ අධිකරණය විසින් හෝ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම නඩුව විභාග කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. .

සොරකම් කිරීම සම්බන්ධ නඩු

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 131(3) වගන්තියට අනුව

යම්කිසි දෙයක් සොරා ගැනීම පිළිබඳ වරද සම්බන්ධයෙන් එම දේ සොරකම් කරනු ලැබුවේ හෝ එම බඩු සොරා ගත් බඩු බව දැන දැනම බාරගත්, තබාගත්ත තැනැත්තෙකු විසින් හෝ එය තම සන්තකයේ තබාගනු ලැබුවේ යම්

SELAW

අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළද ඒ අධිකරණය විසින් එම පරීක්ෂණය හෝ නඩුව විභාගයේ කරනු ලැබිය හැකිය.

<u>විවිධ නඩු වලදී පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය පවත්වනස්ථානය</u>

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 132(1) වගන්තියට අනුව</u>

a) වරදක් සිදු කරන ලද්දේ ප්‍රාදේශීය සීමා කිහිපයකින් කවර ප්‍රාදේශීය සීමාවක් තුළද යන්න අවිනිශ්චිත වන විට.
b) වරදක කොටසක් එක් ප්‍රාදේශීය සීමාවක් තුළ සහ කොටසක් වෙනත් ප්‍රාදේශීය සීමාවක් තුළ සිදු කර ඇති අවස්ථාවක.
c) වරදක් දිගටම කරගෙන යන වරදක් වන විට සහ ප්‍රාදේශීය සීමා එකකට වැඩි ගණනකදී දිගටම සිදු කරගෙන යනු ලබන වරදක් වූ විට.
d) වරදක් වෙනත් ප්‍රාදේශීය සීමා තුළ සිදු කරන ලද ක්‍රියා කීපයකින් සමන්විත වන අවස්ථාවක,
e) එකම ක්‍රියාවලියේදී වෙනස් වැරදි වෙනස් ප්‍රාදේශීය සීමා තුළ සිදු කරන ලද අවස්ථාවක

එම වරද හෝ වැරැදි පිළිබඳව, එම ප්‍රාදේශීය සීමා අතුරින් යම් එක් ප්‍රාදේශීය සීමාවක අධිකරණ බලය ඇති අධිකරණයක් විසින් ඒ වරද හෝ වැරදි සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම හෝ නඩු විභාග කරනු ලැබිය හැකිය.

<u>ගමනක යෙදී සිටියදී සිදු කරන ලද වැරදි සම්බන්ධව.</u>

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 132(2) වගන්තියට අනුව</u>

වරදකරු ගොඩින් හෝ මුහුදින් යන ගමනක යෙදී සිටියදී සිදු කරන ලද වරදක් සම්බන්ධයෙන් වන විට , වරදකරු හෝ වරද සිදු කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව ද යම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන්ද ඒ තැනැත්තා හෝ ඒ දෙය එසේ ගොඩින් හෝ මුහුදෙන් යන ගමනේ දී යම් අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය සීමාව පසුකොට ගෙන ගියේද එයට ඇතුල් වූයේද , ඒ ප්‍රාදේශීය සීමාව සඳහා

SE LAW

අධිකරණ බලය ඇති අධිකරණය විසින් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම හෝ නඩුව විභාග කරනු ලැබිය හැකිය.

<u>නඩු විභාගය පවත්වන අධිකරණය පිළිබඳ සැකයක් ඇති අවස්ථාව</u>

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 133 වගන්තියට අනුව</u>

යම් වරදක් පිළිබඳ පරීක්ෂණය පැවැත්වීම කුමන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් කළ යුතු ද යන වග සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් විසින් යම් සැකයක් ඇති කරගනු ලබන කවර අවස්ථාවක හෝ නීතිපතිවරයාගේ මතය ලබාගත හැකි අතර එවිට නීතිපතිවරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන අධිකරණයට අධිකරණ බලය තිබිය යුතුය.

<u>වැරදි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් පරීක්ෂණය පැවැත්වීම.</u>

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 134 වගන්තියට අනුව</u>

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු විභාගයකදී යම් අපරාධ අධිකරණයක් විසින් පනවන ලද යම් දණ්ඩන නියමයක් හෝ කරන ලද ආඥාවක්,එම වරද සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට මේ පරිච්ඡේදය යටතේ බලය පැවරීම් නැතිවීම හේතුව නිසාම පමණක් අවලංගු නොවේ.

SE LAW

SE LAW